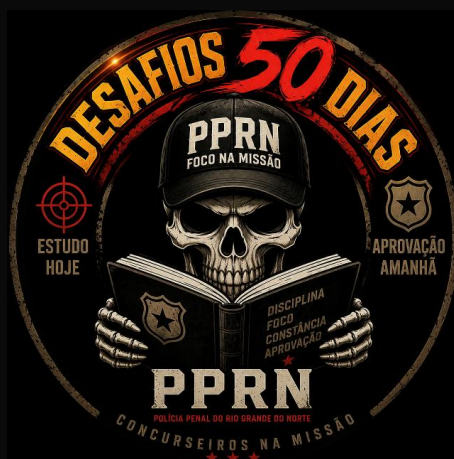




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	29
DATA	26 / 08 / 2026 — Quarta-feira
MATÉRIA 1	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Lei de Drogas: Tráfico e Porte para Consumo
MATÉRIA 2	Direito Administrativo — Improbidade Administrativa
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Lei de Drogas: Tráfico e Porte

DIA 29 · 26/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Distinguir porte pra consumo de tráfico é rotina de quem trabalha com segurança pública — a banca adora testar os critérios exatos dessa distinção e as penas específicas de cada crime.

Letra de lei — Lei 11.343/2006

Art. 28 — Porte para consumo pessoal

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal será submetido a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, e medida educativa de comparecimento a programa — sem qualquer pena privativa de liberdade.

Art. 33 — Tráfico de drogas

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente — pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa.

Art. 33, §4º — Tráfico privilegiado

Sendo o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integrando organização criminosa, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3.

Art. 35 — Associação para o tráfico

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico — pena de reclusão de 3 a 10 anos.

Art. 40 — Causas de aumento

Aumenta-se a pena, entre outras hipóteses, quando o crime é praticado nas dependências/imediações de escolas, prisões ou hospitais, ou quando há envolvimento de agente policial no delito.

Esquema — Penas dos principais crimes

Crime	Pena
Porte para consumo (Art. 28)	Sem prisão (advertência/serviços)
Tráfico (Art. 33)	5 a 15 anos
Tráfico privilegiado (§4º)	Reduz 1/6 a 2/3
Associação para o tráfico (Art. 35)	3 a 10 anos

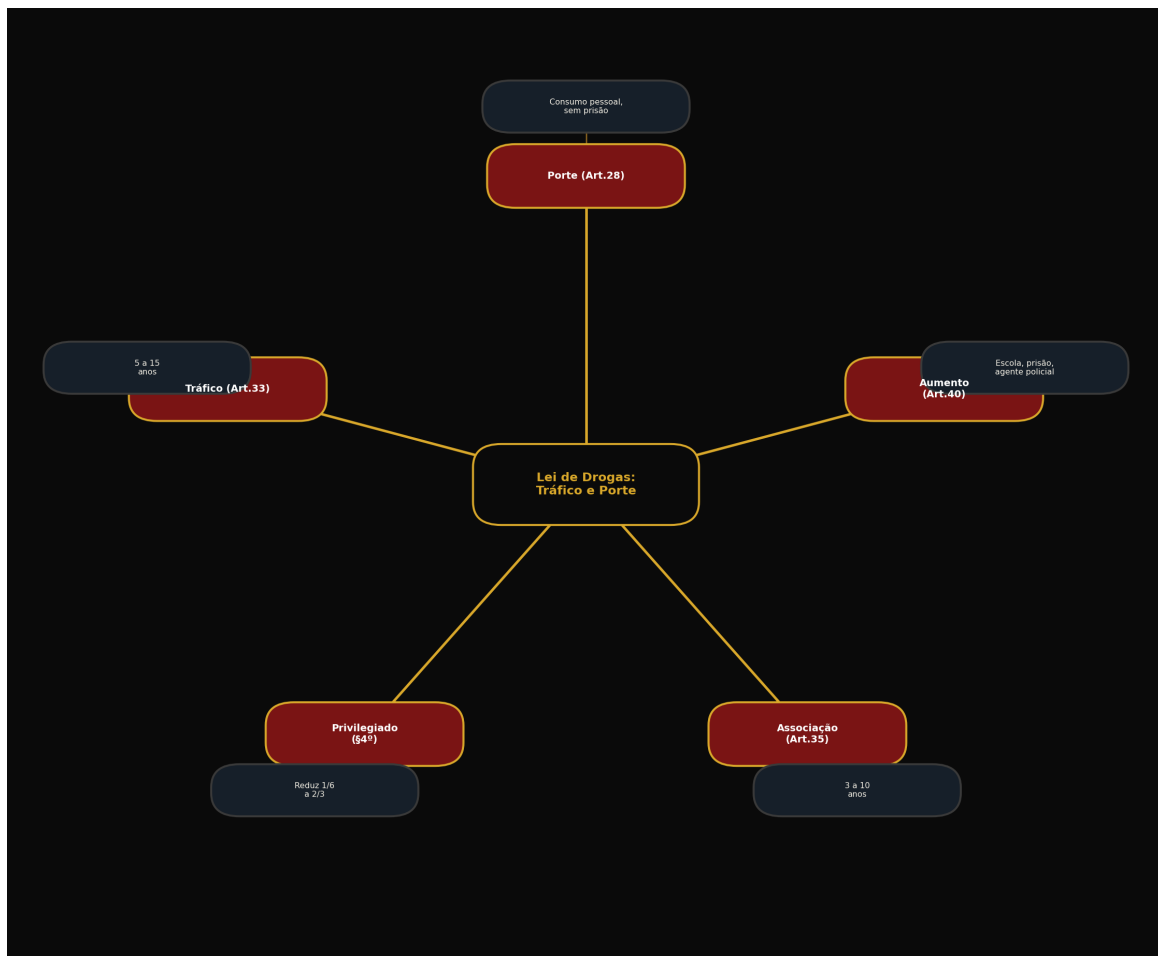
Pontos de atenção para fixar

- PORTE (Art.28) nunca tem prisão — só advertência, serviços e medida educativa.
- TRÁFICO (Art.33) é crime de **ação múltipla** — qualquer das condutas descritas já consoma o crime.
- Privilegiado exige TRÊS requisitos cumulativos: primário + bons antecedentes + não integrar organização.
- ASSOCIAÇÃO exige **2+ pessoas**; tráfico pode ser praticado por **uma só pessoa**.
- Vedação a penas restritivas de direitos no tráfico não é automática — exige análise do caso concreto (STF).

Mapa mental

Lei de Drogas: Tráfico e Porte

DIA 29 · 26/08/2026



Lei de Drogas — porte, tráfico, tráfico privilegiado e associação.

Improbidade Administrativa

DIA 29 · 26/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

A Lei de Improbidade foi profundamente reformada em 2021 — quem estuda por material desatualizado erra justamente as questões que testam exatamente essa mudança recente.

A grande mudança: dolo, não mais culpa

Desde a **Lei 14.230/2021**, exige-se **dolo** para a configuração de qualquer ato de improbidade — a modalidade culposa foi eliminada (antes, o dano ao erário admitia culpa).

Os três tipos de improbidade

Enriquecimento ilícito (Art. 9º): vantagem patrimonial indevida, mediante ato doloso. **Dano ao erário** (Art. 10): ação/omissão dolosa que causa perda patrimonial. **Atentado contra princípios** (Art. 11): exige **dolo específico** — fim de obter proveito ou benefício indevido.

Responsabilidade do sucessor

O sucessor/herdeiro fica sujeito apenas à obrigação de **reparar** o dano, até o limite do **valor da herança** — não se aplicam a ele as demais sanções da lei.

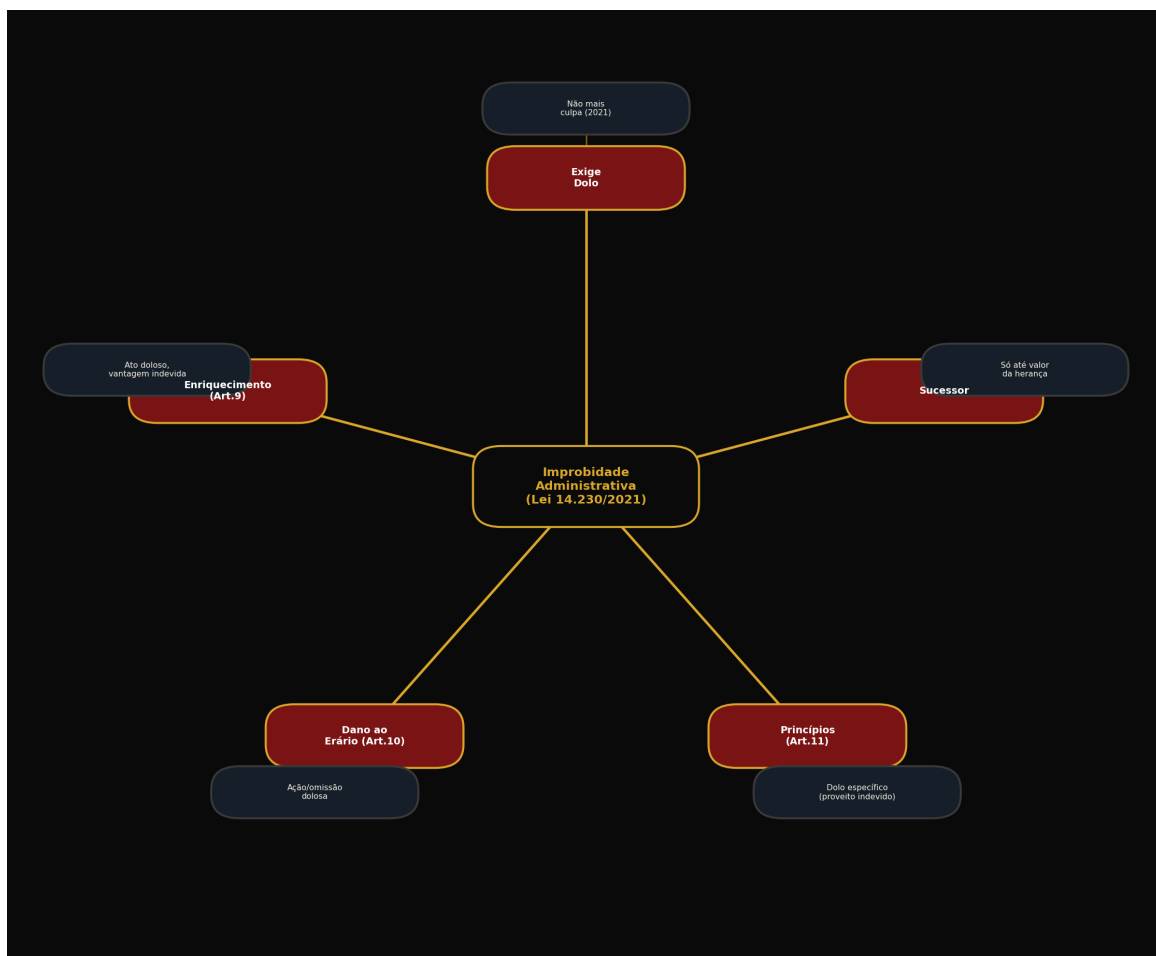
Pontos de atenção para fixar

- Desde 2021: SÓ DOLO — "acabou a culpa" na Lei de Improbidade.
- Art.11 exige DOLO ESPECÍFICO (fim de obter proveito/benefício indevido) — não basta descumprir princípio.
- Mera perda patrimonial NÃO é improbidade, salvo ato doloso com essa finalidade (Art.10,§2º).
- Sucessor só repara até o valor da **herança** — nunca com patrimônio próprio.
- Prescrição: **5 anos**, contados do fato ou da cessação da permanência.

Mapa mental

Improbidade Administrativa

DIA 29 · 26/08/2026



Improbidade administrativa — a reforma de 2021 e a exigência de dolo.